



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE MATÉRIA FINALÍSTICA DA 4ª REGIÃO
EFIN4-NÚCLEO A - MEIO AMBIENTE, AGRÁRIO E INDÍGENA - ATUAÇÃO PRIORITÁRIA - NAP
AVENIDA CARLOS GOMES, Nº 1942, SALA 1002 BAIRRO TRÊS FIGUEIRAS PORTO ALEGRE/RS 90480-002

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BLUMENAU

NÚMERO: 5012227-71.2018.4.04.7205

PARTE(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI

PARTES(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue.

No final de 2023, foi realizada audiência e entabulada as condições conforme os quais a comunidade indígena autorizaria a operação emergencial da Barragem José Boiteux (1. Desobstrução e melhoria das estradas; 2. Equipe de atendimento de saúde em postos 24 horas; 3. Três barcos para atendimento da comunidade; 4. Ônibus para atendimento da comunidade até a cidade; 5. Água potável na aldeia; 6. Fornecimento de cestas básicas. 7. Ficou acordado que após as comportas serem fechadas algumas casas ficarão submersas e por esse motivo deverão ser construídas novas casas para essas famílias, em local seguro e longe do nível do rio) (ev. 256 e 332).

Desde então, a FUNAI tem acompanhado as etapas demonstradas pelo Estado de SC e relatado analiticamente os pontos satisfatórios e os que precisam ser resolvidos, afusando a necessidade de realização de perícia judicial para a análise técnica do laudo de segurança da barragem (ev. 442).

Mais recentemente, em jun/2024, foi realizada audiência conciliatória em que o estado de SC argumentou haver entraves junto ao IBAMA, tendo o juízo determinado a coleta de esclarecimentos dos envolvidos (ev. 508).

Então, o Estado de SC peticionou informando ter resolvido a pendência (ev. 549); a União pediu que fosse realizada nova audiência (ev. 556); o IBAMA informou que foi dada autorização para obras emergenciais (ev. 558); e, finalmente, o estado de SC complementou suas informações sobre o licenciamento da macadamização da estrada que liga a aldeia Bugio ao município de José Boiteux, bem como sobre a ponte sobre o Rio Platê (ev. 559).

E a FUNAI foi instada a se manifestar.

Conforme o OFÍCIO Nº 118/2025/DPDS/FUNAI e documentos que o instruem, anexos, o licenciamento ambiental da macadamização da estrada que liga a aldeia Bugio ao município de José Boiteux, bem como sobre a ponte sobre o Rio Platê, são acompanhados no âmbito do processo Funai nº 00634.025270/2018-12, sendo as seguintes as informações atualizadas sobre o procedimento:

(...)

3. Conforme consta nos referidos autos, o Ibama informou à Funai, por meio do Ofício nº 834/2024/COTRA/CGLIN/DILIC (7761737), de 13 de novembro de 2024, sobre a instauração de processo de licenciamento ambiental, na modalidade simplificado bifásico (LI, LI/LO) com apresentação de Estudo Ambiental Simplificado (EAS), para a Macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux/SC, com extensão de 7,5 km, e implantação de Ponte Sobre o Rio Platê, com extensão de 15,00 m, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE de Santa Catarina. Assim, a Funai está procedendo com a análise técnica dos documentos encaminhados pelo órgão licenciador, para subsidiar a manifestação do órgão indigenista no âmbito do referido processo de licenciamento ambiental, com as recomendações atinentes às questões indígenas.

4. Ainda, sobre a obra de elevação da ponte sobre o rio Platê, a Funai, por meio do Ofício nº 2569/2024/DPDS/FUNAI (7721781), de 08 de novembro de 2024, solicitou à Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina a complementação do projeto de forma a

evidenciar que a ponte projetada Anexos: I - Ofício nº 834/2024/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI nº 7761737). II - FCA - Ficha da Caracterização da Atividade (SEI nº 7761738). III - Parecer Técnico nº 299/2024-Cotra/CGLin/Dilic (SEI nº 7761739). IV - Ofício nº 2569/2024/DPDS/FUNAI (SEI nº 7721781). estará acima da cota máxima de enchimento do reservatório da Barragem Norte. Também foi solicitada a apresentação do ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do engenheiro responsável pela elaboração do projeto, para subsidiar a análise de competência da Coordenação de Infraestrutura Comunitária (COIC/CGPDS/DPDS-Funai). Em 29/11/2024, o Governo do Estado de Santa Catarina remeteu os documentos solicitados, por meio do Ofício nº 262/2024/SIE/DFIS/SEMAM (7859681), os quais também estão sob análise de competência desta Fundação.
(...)

Por fim, a FUNAI se manifesta favoravelmente à realização de nova audiência, a fim de que a comunidade indígena seja ouvida sobre o prosseguimento do feito.

Pede deferimento.

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2025.

CAMILA MARTINS VIEIRA MARTINS
PROCURADORA FEDERAL

14/11/2024, 10:38

SEI/IBAMA - 21114917 - Ofício



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS LINEARES TERRESTRES
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE TRANSPORTES

OFÍCIO Nº 834/2024/COTRA/CGLIN/DILIC

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

Senhora

Lucia Alberta Andrade de Oliveira

DIRETORA DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Fundação Nacional do Índio

Setor Comercial Sul, Quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporate Torre B Sala 409-A3

CEP 70308-200 Brasília - DF

Assunto: Termo de Referência Específico - Macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux/SC

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.023493/2024-57

Prezada Diretora,

1. Venho informar a instauração de processo de licenciamento ambiental para a Macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux/SC. O empreendimento é de responsabilidade da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE.
2. Assim, encaminho a FCA - Ficha da Caracterização da Atividade (20417965) e comunico que o rito a ser adotado no licenciamento ambiental do empreendimento será o simplificado bifásico (LP, LI/LO), com apresentação de Estudo Ambiental Simplificado (EAS).
3. Diante disso, com base no art. 5º da Portaria Interministerial nº 60/2015, solicito manifestação, no prazo de quinze dias consecutivos, contado da data de recebimento deste expediente, na forma de eventual encaminhamento de Termo de Referência Específico - TRE, nos moldes do Anexo II-B da normativa citada, em decorrência da possibilidade de interferência em terras indígenas.

14/11/2024, 10:38

SEI/IBAMA - 21114917 - Ofício

4. Coloco-me à disposição para demais esclarecimentos, os quais também poderão ser obtidos junto à área técnica que conduz o processo de licenciamento, na Coordenação de Licenciamento Ambiental de Transportes (COTRA/CGLIN/DILIC), no ramal (61) 3316-1071.

Anexos:

I. FCA - Ficha da Caracterização da Atividade (20417965)

II - Anexo Shape area estudo (20418089)

III - Anexo Shape trecho rodoviário (20418113)

IV-Parecer Técnico 299 (20946259)

Cordialmente,

(assinado eletronicamente)

CLAUDIA JEANNE DA SILVA BARROS

Diretora de Licenciamento Ambiental



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA JEANNE DA SILVA BARROS**, Diretora, em 13/11/2024, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **21114917** e o código CRC **2D6C7BA5**.

Referência: Processo nº 02001.023493/2024-57

SEI nº 21114917

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo - Telefone:

CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br



7721781

00634.025270/2018-12



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
DIRETORIA DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OFÍCIO Nº 2569/2024/DPDS/FUNAI

Brasília, *data da assinatura eletrônica.*

Ao Senhor

LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES

Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura

Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade

GOVERNO DE SANTA CATARINA

Rua Tenente Silveira, nº 162 - Centro

Florianópolis - SC

ascom@sie.sc.gov.br

Assunto: Melhoria de Estrada e Construção de Ponte sobre o rio Platê - TI Ibirama LaKlano.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00634.025270/2018-12.

Senhor Diretor,

1. Em atenção ao Projeto Rodoviário para macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux, com uma extensão de 7,5 km, bem como a Ponte sobre o Rio Platê, ambas as obras determinadas como obrigação do Estado de Santa Catarina no âmbito da sentença da ACP nº 5013528-53.2018.4.04.7205, informamos o que segue.
2. O governo do Estado de SC enviou em 19/09/24 o Ofício Nº 215/2024/SIE/DFIS/SEMAM, no qual comunicou o protocolo junto ao Ibama do pedido de autorização para a supressão florestal que será necessária para a obra de macadamização da estrada. Este ofício trouxe anexo Projeto de Inventário Florestal (7416465) e Ata Reunião 3 de outubro de 2024 (7511447). Nessa reunião, líderes indígenas registraram ciência do pedido de autorização levado ao Ibama.
3. Posteriormente, por meio do Ofício nº 182/2024/SIE/DFIS/SEMAM (7416463) o Estado de Santa Catarina protocolou na Funai os projetos de engenharia das obras de macadamização e melhoramento do trecho de 7,5 km de estrada e de uma ponte. Incluídas na obra de macadamização estão melhorias nos trechos mais íngremes e mais estreitos, com implantação de bueiros, defensas metálicas nos pontos mais críticos e sinalização vertical, como apresentam os documentos anexos Volume 1 - Relatório de Projeto (7557486) e Volume 2 - Relatório de Execução (7557497). Os projetos apresentados são: Estudo Topográfico, Estudo Geológico, Estudo Hidrológico, Estudo Geotécnico, Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Drenagem e O.A.C., Projeto de Pavimentação, Projeto de Obras Complementares e Sinalização, Projeto de Ponte de Concreto Armado e Plano de Execução de Obra.
4. O Volume 3 - Relatório de Execução OAE (7557509) traz um projeto de ponte, porém a indica como "parte integrante do Projeto de Implantação e Pavimentação da Estrada que liga a Aldeia Bugio ao município de José Boiteux". No entanto, os ofícios do governo de SC enunciam que também tratam da obra de elevação da ponte sobre o rio Platê, que se localiza em estrada distinta daquela onde se darão as obras de macadamização da estrada que liga a aldeia Bugio a José Boiteux.
5. O pequeno mapa que consta no Volume 3 apontando o local da obra é insuficiente, e a imagem georeferenciada não traz nenhum nome de local ou mesmo de rio, sendo necessário recorrer a um programa específico para verificar a localização do projeto da ponte. Desse modo, o projeto carece de clareza quanto à sua localização. Outra questão é que a obra tal como prevista na ACP é a "elevação da ponte sobre o rio Platê", de modo que é muito importante que o projeto deixe claro que a ponte projetada estará acima da cota máxima de enchimento do reservatório. Neste sentido, é importante que o projeto demonstre a altura máxima das águas no local e a altura da ponte projetada ou, pelo menos, que o ofício da Secretaria de Infraestrutura informe esses dados. Ademais, solicita-se a apresentação do ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do engenheiro responsável pela elaboração de cada projeto.
6. As obras viárias aqui em questão vêm sendo reivindicadas pelos indígenas desde a década de 1980, quando a Barragem Norte começou a operar, pois nos períodos de acionamento das barragens em casos de enchentes de maiores proporções no médio e baixo Vale do Itajaí a aldeia Sede fica isolada para acesso com automóveis, assim como a aldeia Bugiu, que tem a estrada da Serra da Moema, que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux, como seu único acesso com automóvel e que fica intransitável em épocas de chuvas intensas. Em 2003 a comunidade indígena protagonizou a Ação Civil Pública na qual a melhoria da estrada da Serra da Moema e a elevação da ponte sobre o rio Platê foram as medidas de mitigação mais vultuosas solicitadas, ao lado da solicitação de implantação de uma estrada de 12 quilômetros ao longo da borda da área de inundação no lado esquerdo do rio Hercílio, a qual continua em discussão pelo Governo do Estado de SC com a comunidade, tendo em vista que existe a perspectiva de abertura de nova área de moradia no alto dos morros na margem direita do rio. Em ambas áreas existem desafios e riscos decorrentes do relevo que devem ser avaliados.
7. Assim, para dar seguimento à análise da Coordenação de Infraestrutura Comunitária que subsidiará a autorização da presidência da Funai para as obras e a emissão de orientações para os trabalhadores que atuarão no interior da Terra Indígena, solicitamos esclarecimentos para as questões postas acima, se possível, uma versão revisada do Volume 3 - Relatório de Execução OAE (7557509).

Atenciosamente,

LUCIA ALBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA
Diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável



Documento assinado eletronicamente por **Lucia Alberta Andrade de Oliveira, Diretor(a)**, em 08/11/2024, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7721781** e o código CRC **11CAF91E**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00634.025270/2018-12

SEI nº 7721781

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF
Telefone: (61) 3247-6501- <http://www.funai.gov.br>



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Infraestrutura
Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura
Setor de Meio Ambiente

OFÍCIO Nº 262/2024/SIE/DFIS/SEMAM

Florianópolis, 28 de novembro de 2024

Senhora Diretora,

Em resposta ao Ofício Nº 2569/2024/DPDS/FUNAI, atinentes ao Processo Nº 00634.025270/2018-12, vimos por meio deste prestar os esclarecimentos solicitados.

Segue anexo mapa de situação, com a localização da ponte sobre o rio Platê e prancha contendo detalhes do respectivo projeto executivo.

A altura da ponte foi projetada na cota 307,0 m, enquanto que o nível máximo das águas à montante (enchente decamilenar) é de 306,0 m, conforme Manual de Operação dos Reservatórios de Contenção de Cheias do Vale do Itajaí.

Segue anexa ainda a ART nº 8567487-1, relativa à elaboração do projeto executivo da macadamização e da ponte sobre o rio Platê.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Luiz Ernesto Pantoja Telles de Menezes

Diretor de Fiscalização de Obras de
Infraestrutura

À Sra. Diretora

Lucia Alberta Andrade de Oliveira

Diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável
FUNAI

*Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – 8º andar - Centro – Florianópolis,
SC - CEP 88010-300. Fone: (48) 3664 9161*





Assinaturas do documento



Código para verificação: **HUB80K09**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES (CPF: 090.XXX.428-XX) em 28/11/2024 às 18:23:04

Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMDAwOTIfOTIfMjAyNF9IVUI4MEswOQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00000099/2024** e o código **HUB80K09** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Sistema Integrado
de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE

Área Empreendedor/FCA/Setor-Tipo Projeto

Sector e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização do Projeto

Localização

Município e Área Protegidas

Atividade

Caracterização da Área

Documentos Adicionais

Informações Complementares

Envio de Solicitação

Informe o setor, tipo de projeto e nome da atividade ou empreendimento a ser licenciado.

Setor *

Transporte

Tipo de Projeto *

Estruturas Rodoviárias

Nome da Atividade ou Empreendimento *

Macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de Jor

Voltar

Avançar

SIGA

Sistema Integrado de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE

/Área-Empreendedor/TCA/Setor-Tipo-Projeto/Responsável-Técnico

+1

-1

NOME DO EMPREENDIMENTO: MACADAMIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA BUGIO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX | SETOR: TRANSPORTE | TIPO DE PROJETO: ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Sector e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização do Projeto

Localização

Município e Áreas Protegidas

Atividade

Caracterização da Área

Documentos Adicionais

Informações Complementares

Envio de Solicitação

Cadastre um ou mais Responsáveis Técnicos

Responsável Técnico é a pessoa física - CPF - que representará a empresa - CNPJ - detentora da titularidade do empreendimento.

Caso o responsável técnico não tenha cadastro ativo, clique aqui

CPF *

Digite o CPF:

+ Adicionar

Nome	CPF	E-mail	Ações
JERRY EDSON COMPER	986.239.239-87	asim**@sie.sc.gov.br	

<

<

>

>

< Voltar

Avançar >

SIGA

Sistema Integrado de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE

Área Empreendedor/PCA/Socx-Tipo Projeto/Responsável Técnico/empreendimento

+1

-1

NOME DO EMPREENDIMENTO: MACADAMIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA BUGIO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX | SETOR: TRANSPORTE | TIPO DE PROJETO: ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Entrar e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização do Projeto

Localização

Município e Área Proposta

Atividade

Caracterização da Área

Documentos Adicionais

Interações Complementares

Envio de Seleção

Descrição do Projeto *

Descrição do Projeto (Atividade / Empreendimento) *

Macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux, com extensão de 7,5 km e execução de ponte sobre o rio Riattê.

Especificação de capacidade/dimensão do empreendimento

Deverá ser informado o valor de pelo menos um indicador de capacidade/dimensão do empreendimento. Para adicionar um novo indicador, clique no botão "Adicionar".

+ Adicionar

Nome	Unidade de Medida	Valor	Ações
Área de edificação	(Ha)	52541	
Extensão	(km)	7,50	

1

<

>

Elementos do Projeto

Selecione os tipos de elementos que compõem o projeto e ser licenciado, considerando aqueles que demandam algum tipo de intervenção.

Selecione um elemento

+ Adicionar

Elementos do Projeto

Ações

Trecho Rodoviário

1

<

>

SIGA

Sistema Integrado de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEI

Área Empreendedor/FCA/Setor/Tipo Projeto/Responsável Técnico/Empreendimento/Área de Estudo

+1 -1

NOME DO EMPREENDIMENTO: MACADAMIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA BÚGIO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX | SETOR: TRANSPORTE | TIPO DE PROJETO: ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Setor e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização de Projeto

Localização

Município e Áreas Protegidas

Atividade

Caracterização da Área

Documentos Adicionais

Informações Complementares

Envio de Solicitação

Selecione os municípios onde se insere a atividade ou empreendimento e as áreas especialmente protegidas que poderão ser impactadas.

☒ Alvos Declarados

☒ Declarada a Inexistência de Alvos

☒ Dados não Informados

Municípios ☒

Unidades de Conservação ☐

Terres Indígenas ☒

Quilombolas ☐

Sensíveis Comunidades Tradicionais ☐

Estado *
Selecione um estado

Município *
Selecione um município

+ Adicionar

Estado	Município	Ações
Santa Catarina	JOSÉ BOITEUX	

IC

<

1

>

>>

< Voltar

Avançar >



Sistema Integrado
de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE

Área-Empreendedor/PCA/Setor-Tipo-Projeto/Responsável-Técnico/empreendimento/Área-de-Estudo

+1-1

NOME DO EMPREENDIMENTO: MACADAMIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA BUGIO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX | SETOR: TRANSPORTE | TIPO DE PROJETO: ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Sector e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização do Projeto

Localização

Município e Áreas Protegidas

Atividade

Caracterização da Área

Documentos Adicionais

Informações Complementares

Envio de Seleção

Selecione os municípios onde se insere a atividade ou empreendimento e as áreas especialmente protegidas que poderão ser impactadas.

☒ Alvos Declarados

☒ Declarada a inexistência de Alvos

☒ Dados não informados

Municípios ☒

Unidades de Conservação ☒

Terrenos indígenas ☒

Quilombólos ☒

Reservas Comunitárias Tradicionais ☒

☐ Sim

☒ Não

Há unidades de conservação - UC que poderão ser impactadas pelo empreendimento nos termos da legislação vigente?

Voltar

Avançar

SIGA

Sistema Integrado de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE

/Área-Empreendedor/FCA/Setor-Tipo-Projeto/Responsável-Técnico/empreendimento/Área-de-Estudo

NOME DO EMPREENDIMENTO: MACADAMIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA BUGIO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX | SETOR: TRANSPORTE | TIPO DE PROJETO: ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Sector e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização do Projeto

Localização

Município e Áreas Protegidas

Atividade

Caracterização da Área

Documentos Adicionais

Informações Complementares

Envio de Solicitação

Selecione os municípios onde se insere a atividade ou empreendimento e as áreas especialmente protegidas que poderão ser impactadas.

☒ Alvos Declarados

☒ Declarada a inexistência de Alvos

☒ Dados não informados

Municípios ☒

Unidades de Conservação ☒

Terras Indígenas ☒

Quilombolas ☒

Demais Comunidades Tradicionais ☒

☒ Sim

☐ Não

Há terras indígenas - TI que poderão ser impactadas pelo empreendimento nos termos da legislação vigente?

Terra Indígena*

Selecione uma terra indígena

Intervenção*

Selecione o tipo de intervenção

Terra Indígena

Intervenção

Distância (KM)

Ações

Ibirama

Direta

Ibirama-La Idôno

Direta

<

<

1

>

>

<

 Voltar

Avançar >

 Sistema Integrado de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE

/ Área Empreendedor / FCA / Setor Tipo Projeto / Responsável Técnico / Empreendimento / Área de Estudo

Nome do Empreendimento: MACADAMIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA BUGIO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX | Setor: TRANSPORTE | Tipo de Projeto: ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Setor e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização de Projeto

Localização

Município e Áreas Protegidas

Atividade

Caracterização de Área

Documentos Adicionais

Informações Complementares

Envio de Solicitação

Selecione os municípios onde se insere a atividade ou empreendimento e as áreas especialmente protegidas que poderão ser impactadas.

☒ Alvos Declarados

☐ Declarada a inexistência de Alvos

☐ Dados não informados

Municípios ☒

Unidades de Conservação ☐

Terras indígenas ☒

Quilombolas ☒

Demais Comunidades Tradicionais ☐

☐ Sim

☒ Não

Há terras quilombolas que poderão ser impactadas pelo empreendimento nos termos da legislação vigente?

Voltar

Avançar

 Sistema Integrado de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE

/Área Empreendedor/FC4/Setor-Tipo Projeto/Responsável Técnico/Empreendimento/Área de Estudo

NOME DO EMPREENDIMENTO: MACADAMIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA BUGIO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX | SETOR: TRANSPORTE | TIPO DE PROJETO: ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Sector e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização do Projeto

Localização

Município e Áreas Protegidas

Atividade

Caracterização da Área

Documentos Adicionais

Informações Complementares

Envio de Solução

Selecione os municípios onde se insere a atividade ou empreendimento e as áreas especialmente protegidas que poderão ser impactadas.

☒ Alvos Declarados

☒ Declarada a inexistência de Alvos

☒ Dados não informados

Municípios ☒

Unidades de Conservação ☒

Terres Indígenas ☒

Quilombolas ☒

Demais Comunidades Tradicionais ☒

☐ Sim

☒ Não

Ha outras comunidades tradicionais que poderão ser impactadas pelo empreendimento nos termos da legislação vigente?

Voltar

Avançar



Sistema Integrado
de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE

/Área Empreendedor/PCA/Setor-Tipo Projeto/Responsável Técnico/empreendimento/Área de Estudo/Atividade

NOME DO EMPREENDIMENTO: MACADAMIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA BUGIO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX | SETOR: TRANSPORTE | TIPO DE PROJETO: ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Setor e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização do Projeto

Localização

Município e Áreas Protegidas

Atividade

Caracterização da Área

Documentos Adicionais

Informações Complementares

Envio de Solicitação

As macroatividades correspondem a um agrupamento de atividades necessárias à atividade ou empreendimento. Ex: mobilização e operação de infraestrutura de apoio, operação e manutenção do sistema de transmissão, formação do reservatório.

Atividade

Fase

Informe uma atividade

Selecione uma fase do projeto

Adicionar

Atividade	Fase	Ações
Macadamização da estrada que liga Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux	implantação	 

< < > >

<

 Voltar

Avançar >

SIGA

Sistema Integrado de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEI

Área Interna/Gerenciamento/Gestão de Questões Ambientais

+1 -1

NOME DO EMPREENDIMENTO: MACADAMIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA BUGIO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX | SETOR: TRANSPORTE | TIPO DE PROJETO: ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Nome e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização do Projeto

Localização

Matriz e Áreas Pertencidas

Atividade

Caracterização do Área

Documentos Adicionais

Informações Complementares

Envio de Substituição

Melo Biótico

☐ Sim

☒ Não

Há previsão de supressão de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração da Mata Atlântica?

Melo Socioeconômico

☒ Sim

☐ Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em área urbana?

☐ Sim

☒ Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em centro histórico tombado?

☐ Sim

☒ Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em centro histórico urbano?

☐ Sim

☒ Não

Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) em bens culturais apreendidos em âmbito Federal, nos termos de legislação vigente?

☐ Sim

☒ Não

O empreendimento está localizado em município pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para malária (Amazônia Legal)?

☐ Sim

☒ Não

O projeto implica remoção da população?

Melo Físico

☐ Sim

☒ Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em Cavernas Naturais Subterrâneas?

☒ Sim

☐ Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em meio aquático?

Outras Informações

☐ Sim

☒ Não

A malha ferroviária a qual se insere o presente empreendimento, encontra-se com processo de licenciamento aberto (ordinário ou de regularização) no Ibama ou outro órgão de meio ambiente?

☒ Sim

☐ Não

O empreendimento se encontra parcialmente implantado, em lote natural?

☒ Sim

☐ Não

O projeto será desenvolvido dentro da faixa de domínio preexistente?

Gerais

☐ Sim

☒ Não

O empreendimento está localizado ou desenvolvido conjuntamente no Brasil e em país limítrofe?

☐ Sim

☒ Não

O empreendimento está localizado ou desenvolvido em 2 (dois) ou mais Estados?

Voltar

Avançar

SIGA

Sistema Integrado de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEI

Área Empreendedor/Área Empreendedor/FOA/Setor-Projetos/Responsável Técnico/empreendimento/Área de Estudo/Atividade/Questionário/Enviar Documentos

+1-1

NOME DO EMPREENDIMENTO: MACADAMIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA BUGIO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX | SETOR: TRANSPORTE | TIPO DE PROJETO: ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Setor e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização do Projeto

Localização

Meio-ambiente e Áreas Protegidas

Atividade

Caracterização da Área

Documentos Adicionados

Informações Complementares

Envio de Solicitação

Caso seja necessário enviar um documento, este será listado na tabela abaixo. Clique no ícone "enviar" para registrar o arquivo do documento solicitado.

Para enviar outros documentos, clique no botão "adicionar documento".

Para atualizar um arquivo já enviado, basta clicar no botão "enviar" correspondente, selecionar o novo arquivo para enviá-lo novamente.

Os documentos devem estar em formato PDF.

Arquivo	Status	Ações
Ofício 02-2024	✓ Arquivo Enviado	  
Anexo 2	✓ Arquivo Enviado	  
Informação shade	✓ Arquivo Enviado	  
Anexo 1	✓ Arquivo Enviado	  
Anexo 3	✓ Arquivo Enviado	  

14

1

15

Voltar

Avançar

SIGA

Sistema Integrado de Gestão Ambiental

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE

/Área-Empreendedor/Área-Empreendedor/ICA/Setor-Tipo-Projeto/Responsável-Técnico/Empreendimento/Área-de-Estudo/Atividade/Questionário/Enviar-Docmentos/Informações-Complementares/Validar-Solicitação

Falha ao se conectar com 'GeoServices'

NOME DO EMPREENDIMENTO: MACADAMIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA BUGIO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX | SETOR: TRANSPORTE | TIPO DE PROJETO: ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Sector e Tipo de Projeto

Responsável Técnico

Caracterização do Projeto

Localização

Município e Áreas Protegidas

Atividade

Caracterização da Área

Documentos Adicionais

Informações Complementares

Envio de Solicitação

Atenção

Todas as informações declaradas são de responsabilidade do empreendedor.
A omissão ou declaração falsa de informações impedirá a análise desta solicitação de licenciamento ambiental pelo IBAMA, sem prejuízo a outras penalidades previstas na legislação vigente.
Após envio, o formulário não poderá ser editado.
A solicitação, contendo as informações declaradas, pode ser visualizada clicando no link abaixo.

☒ Concordo com os termos apresentados acima

Deseja concluir e enviar o documento?

←

Voltar

Concluir depois

Sim



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE TRANSPORTES

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo, - Brasília - CEP 70818-900

Parecer Técnico nº 299/2024-Cotra/CGLin/Dilic

Número do Processo: 02001.023493/2024-57

Empreendimento: Macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux/SC

Interessado: JERRY EDSON COMPER

Assunto/Resumo: **Análise de competência do empreendimento de que trata a FCA - Ficha da Caracterização da Atividade (20417965)**

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Este parecer trata da análise de competência do empreendimento a que se refere a Ficha da Caracterização da Atividade - FCA ([20417965](#)).
- 1.2. Também foram analisados outros documentos incluídos no processo pelo empreendedor, em especial o Ofício nº 82/2024/SIE/DFIS/SEMAM ([20014876](#)) e seus anexos.
- 1.3. Não foram encontrados processos de licenciamento ambiental referente a implantação dessa estrada vicinal.

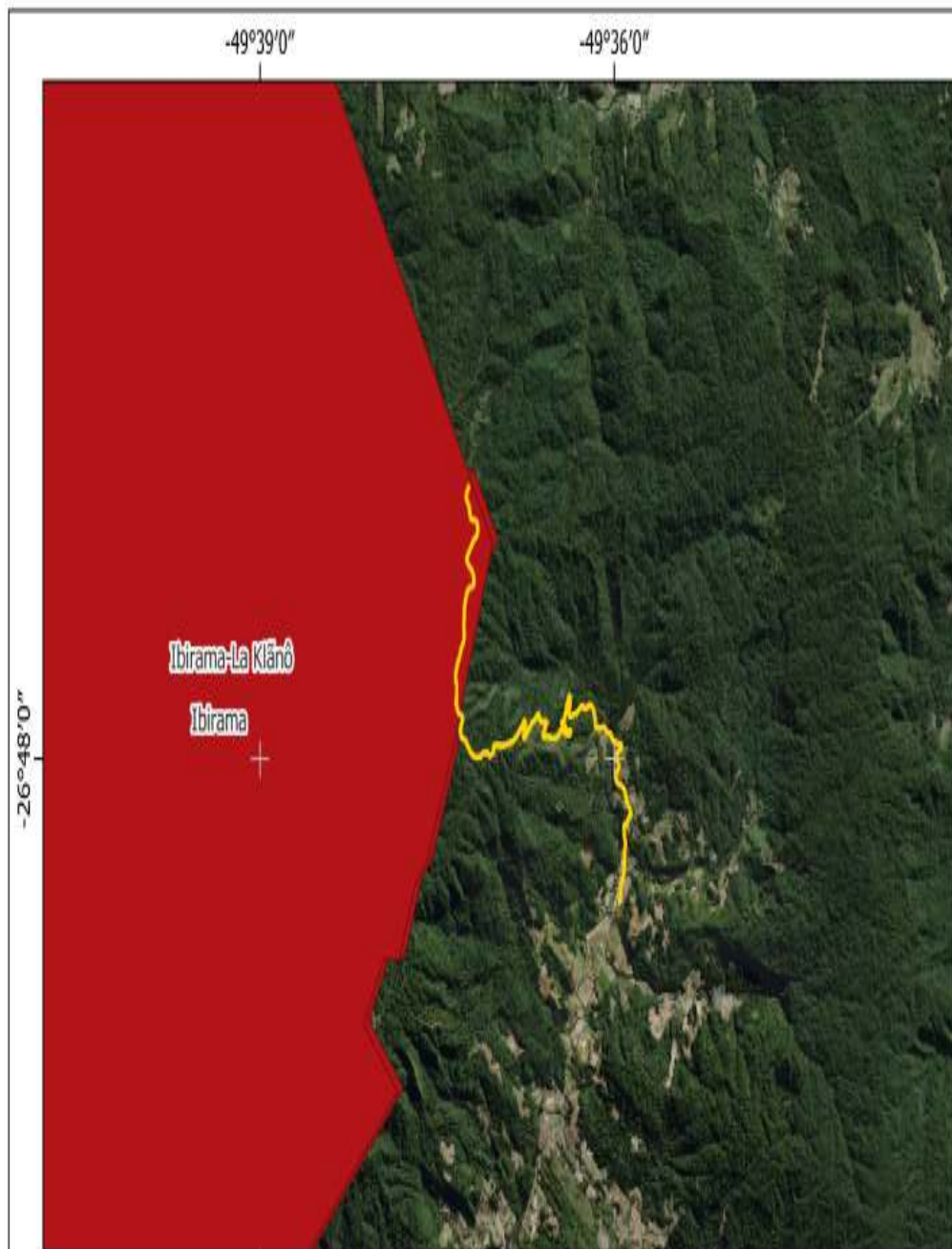
2. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA

- 2.1. Com base na FCA ([20417965](#)) e seus anexos e no Ofício nº 82/2024/SIE/DFIS/SEMAM ([20014876](#)) e seus anexos, trata-se do Licenciamento Ambiental para Macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux/SC, com extensão de 7,5 km e implantação de Ponte Sobre o Rio Platê, com extensão de 15,00 m.
- 2.2. A partir dos arquivos *shapefile* contidos nos anexos [20418089](#) e [20418089](#), foi elaborado um mapa para melhor caracterizar a área onde o empreendimento está contido (Figura 1). As base de dados cartográficos da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também foram utilizadas para acrescentar, respectivamente, os limites de Terras Indígenas e os Limites das Unidades Federativas.



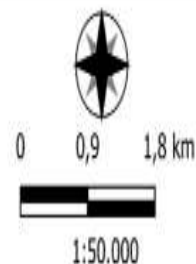
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DILIC

Análise de área de localização do Empreendimento Macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux/SC, constante na FCA SEI 20417965, processo nº 02001.023493/2024-57.



Legenda

- Trecho Rodoviário
- Unidade Federativa
- Limites da Amazônia Legal
- Terras Indígenas



Sistema de Projeção Cartográfica
Datum SIRGAS 2000 (EPSG 4674)

Base de Dados Cartográficos

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
ESRI

Elaboração: Ana Carolina Hildebrand

(Figura 1. Mapa da área do empreendimento).

2.3. Observa-se que o empreendimento se encontra localizado nas Terras Indígenas Ibirama-La Klãnô e Ibirama.

2.4. Diante disso, o empreendimento **se enquadra** na alínea "c" constante no inc. XIV do art. 7º da Lei Complementar - LC nº 140, de 8 de dezembro de 2011:

Art. 7º São ações administrativas da União:

[...]

XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva;

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;

f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na [Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999](#);

g) destinados a pesquisar, lavar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento;

[...]

2.5. Para conhecimento, o empreendimento **não se enquadra** no art. 3º do Decreto nº 8.437, de 22 de abril de 2015, o qual regulamenta o disposto no art. 7º, caput, inciso XIV, alínea "h", e parágrafo único, da LC nº 140:

Art. 3º Sem prejuízo das disposições contidas no art. 7º, caput, inciso XIV, alíneas "a" a "g", da Lei Complementar nº 140, de 2011, serão licenciados pelo órgão ambiental federal competente os seguintes empreendimentos ou atividades:

I - rodovias federais:

a) implantação;

b) pavimentação e ampliação de capacidade com extensão igual ou superior a duzentos quilômetros;

c) regularização ambiental de rodovias pavimentadas, podendo ser contemplada a autorização para as atividades de manutenção, conservação, recuperação, restauração, ampliação de capacidade e melhoramento; e

d) atividades de manutenção, conservação, recuperação, restauração e melhoramento em rodovias federais regularizadas;

2.6. Existe ainda a possibilidade do empreendimento se enquadrar no Anexo Único da Instrução Normativa nº 15/2018, que dispõe sobre as atividades ou empreendimentos não sujeitos ao licenciamento ambiental:

14/11/2024, 10:22

SEI/IBAMA - 20946259 - Parecer Técnico

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece, em seu Anexo Único, as atividades e empreendimentos não sujeitos ao Licenciamento Ambiental desenvolvidos pelos povos indígenas em suas próprias terras, ou de iniciativa do Poder Público em terras indígenas cujos beneficiários são as comunidades indígenas, voltados à sua subsistência, manutenção do modo de vida tradicional ou garantia da dignidade humana.

(...)

Item 18. Conservação de estradas em leito natural, nivelamento, encascalhamento e/ou aplicação de produto estabilizador do solo para recuperação e manutenção de vias não pavimentadas consolidadas.

2.7. Observa-se que o empreendedor, por meio do Ofício nº 82/2024/SIE/DFIS/SEMAM ([20014876](#)), apresentou o entendimento de que o empreendimento aqui analisado se enquadraria no disposto acima, conforme os trechos aqui destacados (grifo nosso):

A geometria em questão foi desenvolvida procurando-se aproveitar a diretriz da ligação atual, introduzindo-se pequenas melhorias, prevendo apenas a macadamização, com a utilização de macadame seco na espessura de 20 cm para revestimento da via, **não incorrendo em pavimentação asfáltica propriamente dita.**

A estrada existente, por onde se desenvolve integralmente a alternativa, encontra-se em leito natural, com plataforma composta somente por faixa de rolamento, sem divisão evidente de acostamentos, faixas de rolamento ou folgas de drenagem. Nesse sentido, a proposta de melhoria se baseia na proposição de uma plataforma estradal suficiente, de até 7 metros, para permitir o trânsito adequado e seguro na via.

A Ponte sobre o Rio Platê terá um comprimento total estimado de 15,00 m e largura de 6,00 m, compreendendo uma faixa de rolamento com largura de 4,10 m e mais uma faixa de 1,35 m de passeio, sendo essa ponte da Classe 45. Será constituída de apenas um vão de 15 m, com uso de concreto armado

(...)

Conforme poligonais das terras indígenas encaminhadas pela FUNAI (anexo 4), depreende-se que **parte do trecho e a totalidade da ponte se darão em terra indígena.**

2.8. Na normativa analisada, não há definição explícita dos termos "conservação de estradas em leito natural" e "manutenção de vias não pavimentadas consolidadas". Assim, trazem-se definições presentes em outra normativa vigente, que dispõe sobre a regularização ambiental federal de Rodovias Federais pavimentadas, para compor a análise. A Portaria Interministerial nº 1, de 4 de novembro de 2020, define o conceito de manutenção de rodovia da seguinte maneira:

VI - manutenção de rodovia: processo sistemático e contínuo de correção para oferecer permanentemente ao usuário tráfego econômico, confortável e seguro, compreendendo as ações de conservação, recuperação e restauração da rodovia, realizadas nos limites da sua faixa de domínio;

2.9. Além disso, a Portaria Interministerial nº 1/2020 dispõe:

§ 1º No conceito de manutenção, estão incluídos os serviços como:

(...)

XII - limpeza, reparos, recuperação e reabilitação de obras de arte especiais, tais como pontes, viadutos, passarelas, túneis e cortinas de concreto; e

2.10. Assim, entende-se que a atividade de macadamização para revestimento de via em leito natural pode ser enquadrada no item 18 do Anexo Único da Instrução Normativa nº 15/2018, se tratando de atividade equivalente a "encascalhamento", como previsto na norma.

2.11. Porém, destaca-se que apenas uma parte do trecho a ser realizada a macadamização está dentro dos limites de Terras Indígenas.

2.12. Entende-se que para ser enquadrado no item 18 do Anexo Único da Instrução Normativa nº 15/2018 o empreendimento deve estar localizado **em sua totalidade** dentro dos limites de Terra Indígena. Portanto, o presente empreendimento não estaria enquadrado na normativa.

2.13. Além disso, a implantação de ponte de concreto não se caracteriza como conservação ou manutenção de via e, portanto, não se enquadra no disposto na Instrução Normativa nº 15/2018.

2.14. Dessa maneira, entende-se que o empreendimento em tela, com trecho que supera os limites da Terra Indígena e incluindo a implantação de ponte de concreto, **não se enquadra** no disposto no Anexo Único da Instrução Normativa nº 15/2018 e **é sujeito** ao licenciamento ambiental e é de competência federal e deste órgão licenciador.

3. **ANÁLISE DE ENQUADRAMENTO**

ANÁLISE QUANTO À PORTARIA Nº 78/2021

3.1. Verifica-se que atividades executadas em estradas vicinais não estão listadas no Anexo IV.B da [Portaria nº 78/2021](#), que dispõe sobre a classificação de risco de empreendimentos rodoviários. Porém, entende-se que as atividades em Rodovias Federais que estão descritas no documento podem servir como base para a análise de atividades similares em outras estruturas.

3.2. Dessa forma, destaca-se a seguinte atividade e respectiva classificação como pertinente para o empreendimento em questão:

	ATO DE LIBERAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	LEGISLAÇÃO RELACIONADA
290	Licença / Autorização	Atividades de manutenção, contemplando conservação, recuperação e restauração em rodovia federal pavimentada, regularizada ou em processo de regularização, com supressão de vegetação com rendimentos lenhosos ou de áreas consideradas de preservação permanente - APP que se enquadrem em algum outro caso específico de proteção ambiental previsto na legislação ou que impliquem em remoção de população ou intervenção direta em terras indígenas e quilombolas ou em bens culturais acautelados	II	Art. 1º, III c/c Art. 2º da Resolução Conama 237/97; Portaria MMA nº 289/2013
301	Comunicação prévia ao Ibama / independente de ato autorizativo	implantação, substituição ou alargamento de obras de arte especiais, tais como pontes, viadutos, túneis e cortinas de concreto;	I	Portaria MMA nº 289/2013
559	Comunicação prévia ao Ibama / independente de ato autorizativo	TERRA INDÍGENA: Conservação de estradas em leito natural, nivelamento, encascalhamento e/ou aplicação de produto estabilizador do solo para recuperação e manutenção de vias não pavimentadas consolidadas.	I	

Tabela 1 - Classificação de risco de empreendimentos rodoviários.

3.3. Ressalta-se que o item 301 do Anexo IV.B da Portaria nº 78/2021 está incluso nos itens referentes a "Atividades de conservação de empreendimentos rodoviários".

ANÁLISE QUANTO AO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 7/2020 [\(8488471\)](#)

3.4. **CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO PORTE**

3.4.1. Para análise do porte considera-se a extensão do empreendimento rodoviário em comparação com a dimensão das rodovias federais presentes no banco de dados constante no Sistema Nacional de Viação (SNV) [\[1\]\[2\]](#) e o número de faixas de rolamento previstas para o empreendimento.

3.4.2. Neste sentido, no que concerne a Macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux/SC e às informações contidas na FCA e anexos, identifica-se como sendo objeto deste licenciamento ambiental a macadamização da estrada em leito natural, com extensão de 7,5 km, e implantação de Ponte Sobre o Rio Platê, com extensão de 15 m.

3.4.3. Assim sendo, diante da dimensão dos trechos analisados em comparação à extensão de demais rodovias federais do SNV, sugere-se que o porte do empreendimento seja considerado como **pequeno** para fins de categorização e inserção no enquadramento de risco.

3.5. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR

3.5.1. Conforme indicado no Procedimento Operacional Padrão nº 07/2020 [\(8488471\)](#), pode-se utilizar o método de arbitragem para a classificação quanto ao potencial poluidor/degradador do empreendimento analisado. Desta maneira, a presente análise foi feita com base em conhecimentos prévios sobre o tipo de atividade em questão, e não teve como base estudos específicos para o caso concreto.

3.5.2. Conforme FCA [\(20417965\)](#) e anexos, o empreendimento se trata de atividades de revestimento de estrada em leito natural com macadame seco, além da implantação de ponte de concreto armado sobre o Rio Platê. A atividade de macadamização de estradas e de implantação de pontes envolve a circulação e operação de máquinas, equipamentos e veículos. Associado a estas atividades, estão os impactos de intensificação de processos erosivos, movimentos de massa, alteração da cobertura vegetal, geração de ruídos, vibrações e emissões atmosféricas, produção de resíduos sólidos, vazamento de substâncias contaminantes, geração e deposição de material excedente. Assim, alguns dos riscos e impactos associados são a poluição das águas superficiais e subterrâneas, assoreamento de corpos hídricos, poluição do ar, atropelamento de fauna e impactos nas populações.

3.5.3. Observa-se que, segundo Ofício nº 82/2024/SIE/DFIS/SEMAM [\(20014876\)](#), a macadamização se dará em sua totalidade em estrada vicinal existente em leito natural, com plataforma composta somente por faixa de rolamento, sem divisão evidente de acostamentos, faixas de rolamento ou folgas de drenagem e não incorrerá em pavimentação asfáltica propriamente dita.

3.5.4. Observa-se ainda que será necessária intervenção em vegetação nativa, para os 7,5 km de estrada. Já foi realizado censo florestal que levantou 14 fragmentos, classificados em Floresta Secundária de Estágio Médio de Regeneração, totalizando a área de 2.747,84 m² (0,274784 hectares) e volume de 19,443 st.

3.5.5. Diante disso, considera-se o empreendimento como de **pequeno** potencial de poluição/degradação.

3.6. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À SENSIBILIDADE

3.6.1. Observa-se que o empreendimento está localizado em área que impacta duas Terras Indígenas (de acordo com o limite definido pelo Anexo I da Portaria Interministerial nº 60/2015). Além disso, não impacta Unidades de Conservação federais (de acordo com limite definido na Instrução Normativa Conjunta nº 8, de 27 de setembro de 2019).

3.7. Diante do exposto, o empreendimento se enquadra em pelo menos os seguintes itens do Anexo IV.P da [Portaria 78/2021](#), que lista parâmetros de sensibilidade ambiental para fins de classificação de risco das atividades:

Portaria nº 78/2021

ANEXO I - Parâmetros de sensibilidade ambiental para fins da classificação de risco das atividades listadas nos anexos IV.A a IV.O.

[...]

1. Unidades de Conservação ou respectiva zona de amortecimento e Terra Indígena.

3.7.1. Portanto, entende-se que **a área em questão classifica-se como sensível**.

3.8. ENQUADRAMENTO

3.8.1. Com base nos parâmetros para valoração das categorias de porte, gradação de poluição/degradação/risco da atividade e sensibilidade da localização, concluiu-se que o empreendimento em questão é de **porte pequeno**, de **potencial poluidor pequeno**, e é **localizado em área sensível**. Dito isso, a classificação final de risco seria de **risco moderado (Classe II)**, conforme a equação a seguir, extraída do Procedimento Operacional Padrão nº 7 ([8488471](#)):

$$\text{Pontuação Final} = (\text{VAPorte} \times \text{P1}) + (\text{VAPot.Poluidor} \times \text{P2}) + (\text{VALocalização} \times \text{P3})$$

$$\text{Pontuação Final} = (1 \times 1) + (2 \times 2) + (2 \times 2)$$

$$\text{Pontuação Final} = 7$$

3.8.2. Logo, com fundamento no artigo 3º do [Decreto nº 10.178/2019](#) que determina a classificação de riscos das atividades econômicas, e no cálculo supracitado, o empreendimento em questão enquadra-se como **classe II, risco moderado**.

4. CONCLUSÃO

4.1. O empreendimento de Macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux/SC e implantação de Ponte Sobre o Rio Platê, a que se referem a FCA ([20417965](#)) e seus anexos e no Ofício nº 82/2024/SIE/DFIS/SEMAM ([20014876](#)) e seus anexos, se enquadra no inciso XIV do art. 7º da LC nº 140/2011 por estar localizado em Terra Indígena, sendo o seu licenciamento de competência da União e deste órgão licenciador.

4.2. Por se tratar de atividade de encascalhamento de estrada em leito natural, o empreendimento poderia se enquadrar no item 18 do Anexo Único da Instrução Normativa nº 15/2018, que dispõe sobre atividades ou empreendimentos de iniciativa dos povos indígenas em suas próprias terras, ou de iniciativa do Poder Público em terras indígenas cujos beneficiários são as comunidades indígenas, que não são sujeitos ao licenciamento ambiental. Porém, entende-se que para ser enquadrado na Instrução Normativa nº 15/2018 o empreendimento deve estar localizado **em sua totalidade** dentro dos limites de Terra Indígena. Além disso, a implantação de pontes não se enquadra no disposto pela Instrução Normativa. Assim, o presente empreendimento não se enquadra na normativa e é sujeito ao licenciamento ambiental.

4.3. Dessa maneira, recomenda-se informar o empreendedor que o empreendimento em tela é sujeito ao licenciamento ambiental.

4.4. Quanto ao enquadramento do empreendimento, pela análise da classificação do nível de risco do empreendimento (com base na [Portaria nº 78/2021](#) Ibama), observa-se que o empreendimento em questão é de nível de risco II (moderado). Pela análise dos elementos contidos no Procedimento Operacional Padrão nº 07/2020 ([8488471](#)), o empreendimento em questão também foi enquadrado como de nível de risco II (moderado). Assim, sugere-se a adoção do rito simplificado bifásico (LP e LIO) com apresentação de Estudo Ambiental Simplificado (EAS).

4.5. Recomenda-se informar os seguintes órgãos intervenientes deste processo de licenciamento ambiental, assim como consta na Portaria Interministerial nº 60/2015 e na Instrução Normativa Conjunta nº 8, de 27 de setembro de 2019, e solicitar manifestação para a definição do conteúdo do TR: Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

14/11/2024, 10:22

SEI/IBAMA - 20946259 - Parecer Técnico

À consideração superior.

Respeitosamente,

(assinado eletronicamente)

ANA CAROLINA GUIMARÃES HILDEBRAND

Técnica Ambiental



Documento assinado eletronicamente por **ANA CAROLINA GUIMARAES HILDEBRAND, Técnico Ambiental**, em 29/10/2024, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **20946259** e o código CRC **9DEF9EE**.

Referência: Processo nº 02001.023493/2024-57

SEI nº 20946259

Criado por [carolina.hildebrand](#), versão 14 por [carolina.hildebrand](#) em 29/10/2024 14:12:23.



8064049

00634.020436/2023-63



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
DIRETORIA DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OFÍCIO Nº 118/2025/DPDS/FUNAI

Brasília, *data da assinatura eletrônica.*

Ao Senhor

RANIERI FERRAZ NOGUEIRA

Procuradoria Federal Especializado junto à Funai

Assunto: Barragem Norte na Terra Indígena Ibirama Laklano, em José Boiteux/SC. Resposta à Cota n. 01990/2024/COAF-PRIOR/PFE-FUNAI/PGF/AGU (7817066).

Referência: ACP 5012227-71.2018.4.04.7205. Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00634.020436/2023-63.

Senhor Procurador,

1. Em atenção às Cotas n. 00025/2025/COAF-PRIOR/PFE-FUNAI/PGF/AGU (8032414) e n. 02160/2024/COAF-PRIOR/PFE-FUNAI/PGF/AGU (7982168), que reiteram a Cota n. 01990/2024/COAF-PRIOR/PFE-FUNAI/PGF/AGU (7817066), referente ao Ofício n. 01227/2024/NAP-A/EFIN4/PGF/AGU (7817015), que solicita subsídios à Funai, para manifestação no âmbito da ACP 5012227-71.2018.4.04.7205, relativa às obrigações estabelecidas para a operação emergencial da Barragem em José Boiteux/SC, informamos o que segue.
2. No que compete a esta área técnica, informamos que a Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental desta Diretoria acompanha o licenciamento ambiental da macadamização da estrada que liga a aldeia Bugio ao município de José Boiteux, bem como sobre a ponte sobre o Rio Platê, no âmbito do processo Funai nº 00634.025270/2018-12.
3. Conforme consta nos referidos autos, o Ibama informou à Funai, por meio do Ofício nº 834/2024/COTRA/CGLIN/DILIC (7761737), de 13 de novembro de 2024, sobre a instauração de processo de licenciamento ambiental, na modalidade simplificado bifásico (LI, LI/LO) com apresentação de Estudo Ambiental Simplificado (EAS), para a Macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux/SC, com extensão de 7,5 km, e implantação de Ponte Sobre o Rio Platê, com extensão de 15,00 m, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE de Santa Catarina. Assim, a Funai está procedendo com a análise técnica dos documentos encaminhados pelo órgão licenciador, para subsidiar a manifestação do órgão indigenista no âmbito do referido processo de licenciamento ambiental, com as recomendações atinentes às questões indígenas.
4. Ainda, sobre a obra de elevação da ponte sobre o rio Platê, a Funai, por meio do Ofício nº 2569/2024/DPDS/FUNAI (7721781), de 08 de novembro de 2024, solicitou à Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina a complementação do projeto de forma a evidenciar que a ponte projetada

estará acima da cota máxima de enchimento do reservatório da Barragem Norte. Também foi solicitada a apresentação do ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do engenheiro responsável pela elaboração do projeto, para subsidiar a análise de competência da Coordenação de Infraestrutura Comunitária (COIC/CGPDS/DPDS-Funai). Em 29/11/2024, o Governo do Estado de Santa Catarina remeteu os documentos solicitados, por meio do Ofício nº 262/2024/SIE/DFIS/SEMAM (7859681), os quais também estão sob análise de competência desta Fundação.

5. Sendo o que havia a informar, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais por meio da Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental (CGLic), (61) 3247-6910/6908/6911 ou pelo *e-mail* cglic@funai.gov.br.

Anexos: I - Ofício nº 834/2024/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI nº 7761737).
II - FCA - Ficha da Caracterização da Atividade (SEI nº 7761738).
III - Parecer Técnico nº 299/2024-Cotra/CGLin/Dilic (SEI nº 7761739).
IV - Ofício nº 2569/2024/DPDS/FUNAI (SEI nº 7721781).

Atenciosamente,

ANDREA BITENCOURT PRADO

Diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Bitencourt Prado, Diretor(a) substituto(a)**, em 16/01/2025, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

[http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **8064049** e o código CRC **3CE41C0A**.